



השיעור פתחיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש "חזון דעת" רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' י"ט חשון תשפ"ג

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

יחזו דעת

גליון 175

פרשת חיי- שרה

הלכות ברכת הריח

נושאי השיעור: מקור דין ברכת הריח | איסור הנאה מהעולם הזה בלא ברכה | ספק בברכות הנהנין | דברים שיש בהם ריח טוב ואין מברכים עליהם | ברכה על 'דאודנט' ומפיצי ריח של בית הכסא | ריח שאין לו עיקר | ברכה אחרונה על הריח | על אלו הנאות תיקנו חכמים ברכה | כיצד ינהג מי ששתה או אכל בלא ברכה | עד מתי אפשר לברך את ברכת הרעם | ברכת משנה הבריות | הריח בשמים ולא בירך | ברכת שהחיינו על בשמים חדשים | ברכת שהחיינו על בשר חדש | ברכת הריח בבשמים המחוברים לקרקע | ברכה על הריח וברכה על אכילה או שתיה - מה קודם? | להקדים מין שבעה על שאר אוכלין | ברכת הריח לאדם שאינו מריח | להוציא ידי חובה בברכת הנהנין ובברכת המצוות | לנהוג כדעת מרן במקום של ספק בברכות | מאה ברכות בשבת

של עשיית היין הם חובשים מסיכה [- עוד הרבה לפני הקורונה...], והסיבה לכך היא מחמת שהבל הפה מזיק ליין ומקלקל אותו. לעומת זאת בריח זה להיפך, אנחנו אומרים בפיטום הקטורת: "כשהוא שוחק אומר הדק היטב היטב הדק, מפני שהקול יפה לבשמים" - כאשר שוחקים את הבשמים צריך לומר כך כיון שהבל הפה משפיע על הבשמים לטובה.

אשר על כן אומר רבא, שיין וריח טוב עשאוני פיקח, אדם שיש לו יין ויש לו ריח טוב, הוא יודע יפה מאד שלפעמים צריך לשתוק ולפעמים צריך לדבר... לא לדבר במקום שצריך לשתוק, ולא לשתוק במקום שצריך לדבר, היין והריח טוב עשו את רבא פיקח - לדעת מתי צריך לדבר ומתי צריך לשתוק. שכל אחד יביא את זה בחשבון שכשהוא מריח זה מוסיף עוד כמה איי קיו... יהיה לו יותר שכל.

ד. ברכת הריח היא חובה גמורה

ברכת הריח אינה המלצה אלא חובה גמורה. מרן השלחן ערוך מתחיל את הלכות ברכות הריח (ספמן דע סעף א): "אסור ליהנות מריח טוב עד שיברך קודם שייריח, אבל לאחריו אין צריך לברך כלום". שהנה יש לנו כלל שמובא בגמרא (בבבא מצריא נא): "אסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה כאילו מעל בקדשי שמים". והאיסור הזה נאמר גם על ברכת הריח.

ה. אם אומרים ספק ברכות להקל בברכות הנהנין

יש ראשונים הסוברים שבברכת אכילה ושתיה זה חמור מאוד, שכיין שחז"ל אמרו שכל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה כאילו מעל, הרי שזה כמו דאורייתא. הגמרא במסכת ברכות (נא) מסתפקת בענייני ברכות, לגבי 'פתח ברחמי וסיום בדשיכרא' - והגמרא נאשרת בספק, וכותבים שם התוספות (ד"ה נא) בשם ר"י שמספק צריך לחזור ולברך. ומסביר המהרש"א (נעמ"ס פסחים קכ, בפיוס הרש"ס ד"ה להדיק), שהתוספות סוברים שהאיסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה דוחה את הכלל של ספק ברכות להקל. בדרך כלל בענייני ברכות אומרים מספק שב ואל תעשה, אך בברכות הנהנין לא.

ו. ביורו שיטת הרמב"ם בעניין ספק ברכות להקל

הרמב"ם (פיק ד מהלכות ברכות הלכה ז) לעומת זאת פוסק: "מי שנסתפק לו אם בירך המוציא או לא בירך, אינו חוזר ומברך מפני שאינה מן התורה". כלומר שאם יש ספק בברכות הנהנין אם בירך או לא - אינו מברך, משום שספק ברכות להקל. אולם הטור (ספמן דע סעף א) היתה לו נוסחא ברמב"ם שכתוב שם שחוזר ומברך המוציא. והטור תמה עליו על כך. וכתב הבית יוסף שם, שהטור הזדמן לו איזו העתקה משובשת, והרמב"ם אכן סובר שאינו חוזר ומברך המוציא. ובאמת לבריו מנוח - חי כמאתיים שנה לפני מרן הבית יוסף - היתה לו את הנוסחא הנכונה ברמב"ם "אין חוזר ומברך המוציא".

ובאמת לא יתכן לומר שהרמב"ם יסבור שמספק יברך המוציא. משום שהרמב"ם עצמו כותב (פיק ד מהלכות ברכות הלכה ז): "כל הברכות כולן, אם נסתפק אם בירך אינו חוזר ומברך, חוץ מברכת המזון לפי שהיא של תורה". כלומר הרמב"ם בפיוס כותב שרק בברכת המזון מברך מספק, אם כן אי אפשר לומר שבברכת המוציא הדין יהיה שונה. הרי שהרמב"ם סובר שלמרות שיש איסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה,



א. הרווחה העצום בהעברת ילדים לחינוך תורני

עכשיו חזרתי מבני ברק השתתפתי שם ב'אזכרה' של השלושים להגאון הרב אבנר בנימינוב זצ"ל, ושמעתי מהבנים שלו סיפור מאלף, ואני רוצה לשתף אתכם בסיפור הזה.

אאמו"ר מרן זצוק"ל שהיה במשך שלוש שנים במצרים, משנת תש"ז עד תש"י. והיתה שם חבורה של צעירים שהיו קרובים אליו מאוד ולמדו ממנו הרבה תורה. וכאשר אאמו"ר יצא ממצרים לירושלים, קבוצה מהם עלו לארץ והגיעו לתל אביב. ואאמו"ר אז נסע אליהם, אסף אותם ודיבר איתם בכאב גדול על החינוך בתל אביב, איך הרבה ילדים הולכים לבתי ספר חילוניים, ושצריכים לעשות הכל כדי להציל אותם. באותו מעמד הוא הציע לאותה חבורת צעירים לקחת ילדים מהסביבה בערב וללמוד איתם. כמו מה שיש כיום 'מתמידים' וכי"ב. ובאופן הזה להעביר אותם למוסדות תורה.

אחד האנשים שם שהיה קרוב מאוד לאאמו"ר ואהב אותו מאוד, היה רבי יצחק שאול נחום. הוא זכה לימים להיות חמיו של אחי הגדול הרב אברהם שליט"א. והוא היה יהודי צדיק, שכששמע את אאמו"ר אומר להתחיל לעבוד להוציא ילדים מבתי ספר חילוניים וללמוד איתם תורה בלילה, הוא עשה את זה פשוטו כמשמעו, במסירות.

והנה אחד הילדים שהוא לקח היה הרב אבנר בנימינוב. והוא הצליח להשפיע עליו והכניס אותו לתלמוד תורה 'סודי התורה' בתל אביב, והוא נהיה תלמיד חכם גדול וכתב כמה ספרים. היה גאון אמיתי בתורה, מתמיד גדול, וכמו כן הקים ישיבה גדולה בבני ברק. בנין ענק - ראיתי אותו כעת. והכל תוצאה של נסיעה של אאמו"ר מירושלים לתל אביב! והיהודי היקר רבי יצחק שאול נחום שהיה יהודי מיוחד מאד. לא לחינם הוא זכה שאחי הגאון רבי אברהם הוא חתנו, הוא היה אוהב תורה שאין כדוגמתו, והוא זה שזכה במצוה שהכניס את הילד הזה לתלמוד תורה, ותרמו מה התוצאות!

כשאדם לוקח ילד ומכניס אותו למוסד תורני אי אפשר לדעת מה יהיו התוצאות. לפעמים יצרת את גדול הדור הבא. לא חשבת על זה באותו רגע, אבל אולי בסופו של דבר זה יהיה גדול הדור! הזכות הזו התחילה באאמו"ר, המשיכה ברבי יצחק שאול נחום, ומסתיימת בהרב אבנר בנימינוב שזכה להקים עולה של תורה.

ב. ריח טוב זה דבר חשוב

הגמרא (בבבא מצריא נא) לומדת שצריך לברך על הריח מהפסוק (תהלים קה, ו) "כל הנשמה תהלל יה הללויה" - איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו, זה הריח. מכאן למדו חכמים שיש לברך על הנאות הריח. יש כמה ראשונים שמביאים ראיה לברכת הריח מהפסוק בתורה, "וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה'". ריח טוב זה דבר חשוב.

במסכת יומא איתא, "אמר רבא חמרא וריחני פקחין" - 'חמרא' היינו יין, 'ריחני' היינו ריח טוב 'פקחין' אומר רש"י 'עשאוני פיקח'. אומר רבא, אני הייתי חכם כי אני הייתי שותה יין ומריח ריח טוב.

ג. לדעת לדבר ולדעת גם לשתוק

מרן החיד"א אומר פירוש מאוד יפה. הנה ביקב כל הנוכחים במקום

כאשר יש ספק הדין הוא שב ואל תעשה, שאם הוא רוצה לאכול, הוא רעב, הוא רשאי לאכול בלא ברכה מספק, למרות שכתוב כאילו מעל. [-] אכן אם רוצה להיות חסיד ולהחמיר, יפה מאד.]. והרמב"ם, ומרן השלחן ערוך (סימן דט סעיף ג) שמעתיק בעקבותיו את דבריו שרק בברכת המזון חוזר ומברך, הם סוברים שהמעילה הזו אינה דאורייתא, וכיון שחכמים הם שתיקנו את ברכות הנהנין, ממילא הם גם אמרו שספק בברכות להקל.

יש ראשונים שסוברים שגם בברכות התורה לא אומרים ספק ברכות להקל. וכך פוסק המשנה ברורה (סימן מז סק"ב). אבל מרן אינו סובר כך. הרי מרן לא הוציא מן הכלל אלא אך ורק את ברכת המזון, וכל שאר הברכות כולם ספק ברכות להקל.

ז. ההבדל בין ברכת אכילה ושתייה לברכת הריח

בברכות אכילה ושתייה החמירו חכמים יותר מאשר שאר ברכות, ומשתדלים בכל דבר לברר את הברכה, ואין דבר כזה ליהנות מאכילה ושתייה ללא ברכה מלבד אולי עיקר וטפל וכיו"ב שזה כאילו כבר בירך. כיון שזה נכלל בברכה אחרת.

לעומת זאת בברכת הריח יש דברים שחכמים לא תיקנו עליהם ברכה. למשל, ריח שלא בא בשביל להריח, כגון 'דאודרנט' שאנשים שמים אותו כדי להעביר ריח רע. וכן בשמים של מתים, שבזמננו כשאדם נפטר ויכול להסריח, לא היו להם אמצעים של קירור, והיה לוקח זמן עד הקבורה והיה נוצר ריח רע, לכן היו מפזרים בשמים כדי למנוע את הריח הרע. אם כן הוא ריח שלא נעשה כדי להריח בו. וכמו כן בשמים של בית הכסא, מיני בושם שמים אותם בשירותים כדי להעביר ריח רע. וכן ריח שאין לו עיקר, כגון שהניח בשמים כגון ציפורן וכיו"ב שיש להם ריח חזק בתוך כלי מעץ, והעץ קלט את הריח ולאחר מכן הוציא תא הבושם ונשאר כלי העץ לבדו ויש בו ריח מהבשמים. זה נקרא ריח שאין לו עיקר. אכן יש בזה מחלוקת, ולהלכה לא נקרא ריח שאין לו עיקר. כך מרן הבית יוסף (סי' סג) לומד בדעת הרמב"ם. וממילא למרות שזה מריח לא פחות מהציפורן, אבל זה ריח שאין לו עיקר ואין מברכים עליו.

הרי לנו שברכת הריח היא פחות מאשר אכילה ושתייה, שלא על כל דבר תיקנו ברכת הריח.

ח. למה לא נתקנה ברכה אחרונה על הריח

מאידך גיסא איתא בגמרא (שם מ"ד, ג"ה ג') שלא תיקנו ברכה אחרונה על הריח. רש"י כותב (ד"ה יתני) שהוא מחמת שזו הנאה מועטת. יש מסבירים ברש"י, שהנה כאשר אדם מריח והוא נהנה, אולם לאחר שמפסיק להריח מיד ההנאה נגמרת. לעומת זאת כשאדם אוכל, הרי יש את הנאת הפה ויש הנאת מעי, ולכן כל זמן שהאוכל לא התעכל יש בזה הנאת מעי וצריך לברך ברכה אחרונה. אבל בריח אם יברך ברכה אחרונה זו ברכה לאחר שנגמרה ההנאה, לכן לא תיקנו ברכה אחרונה.

ט. על אלו הנאות תיקנו חכמים ברכה

והנה באמת חכמים לא תיקנו לברך על כל הנאה, הרי אדם שמתרחץ במים חמים, הרי באופן טבעי רוב בני אדם יש להם הנאה להתרחץ במים חמים, והנה לא תיקנו על זה ברכה. וכמו כן אדם הולך ברחוב בימים אלו, ויש רוח נעימה, לא קר ולא חם, והוא נהנה מהרוח, לא תיקנו ברכה על הרוח הזאת. וכן אדם קם בבוקר ומקדש ורוחא את אור היום, הרי ברכת 'רוצא אור וברא חושך' זו ברכת השבח, זה לא כמו ברכת הריח שהיא ברכת ההנאה. אנחנו לא מברכים על ההנאה מהאור [-] על נרות שבת חכמים תיקנו לברך משום כבוד שבת על עצם ההנאה למרות שצריך להיות נרות שיש מהם הנאה]. ויש לכך כמה הסברים.

הרמב"ם אומר, שתיקנו ברכות על הנאה שנכנסת לגוף, ריח נכנס לגוף. הוא מוסיף לאדם, לבריאות שלו, ולפעמים יש בזה גם תועלת לגוף כגון ביום הכיפורים, כשמביאים לאדם שצם בושם להריח והנה הוא כבר מרגיש הרבה יותר טוב. אנשים שהם ממש תשושים ריח טוב ממש מחיה אותם.

י. הרכת טבק ביום הכיפורים

רבינו חיים פאלאג'י כותב נגד הרכת הטבק ביום הכיפורים במילים קשות מאד. מביאים טבק לבית הכנסת באמצע התפילה, זה מתעטש וכו' ונעשה צחוק וזה מפריע לתפילה ולכוונה. אבל מצד עצם הרכת ריח טוב ביום הכיפורים אין בזה שום בעיה. לעומת זאת בתשעה באב אין מריחים ריח טוב משום אבילות, אבל יום הכיפורים זה לא יום אבילות, ואמנם אסור לאכול ולשתות אבל להריח מותר. ואדרבה, אם זה ראוי לברכה אפשר לברך עליו בשם ומלכות גם ביום הכיפורים.

יא. אכל או שתה ללא ברכה

את ברכת הריח מברכים עבור לעשייתן בדיוק כמו ברכת הנהנין. שהנה באכילה ושתייה אם שכח ולא בירך, אינו יכול לברך לאחר האכילה או השתייה. והנה בשתייה בדרך כלל אם שתה בלא ברכה אין דבר כזה לברך כשהשתייה בתוך הפה שלו, לכן עליו לפלוט או לבלוע. ויש בזה מחלוקת, למנהג האשכנזים צריך לפלוט. למנהג הספרדים מותר לו לבלוע. אבל לאחר מכן אינו יכול לברך אלא אם כן הוא רוצה לשתות עוד, ואז שיכוון על מה ששתה כבר. בכל אופן אם השתייה עדיין בתוך פיו רשאי להרהר את הברכה, כיון שיש ראשונים הסוברים שהרהור כדיבור.

לעומת זאת אם טעה ואכל בלא ברכה זה תלוי, שיש דברים שכשמתחיל לאכול זה נמאס, הרי אם התחיל לאכול לחם והכניסו לפה, אם יוציא אותו מהפה הוא נמאס ולכן לא צריך להוציאו מהפה. ואם זה עדיין בתוך פיו ויכול לברך, שיברך כל זמן שלא בלע את האוכל. אולם אם האוכל לא נמאס ולא הכניסו לתוך פיו, כגון סוכריה או חתיכת פרי, ויכול להוציא את המאכל ולברך, זה עדיף.

יב. יכול לברך תוך כדי דיבור להרכת הריח

הנה אם הריח ריח ללא ברכה, לכאורה הוא אותו הדין של אכילה ושתייה. אמנם יש חולקים, הרי"ף - רבי יאשיהו פינטו בעל ה'עין יעקב' שחי לפני כארבע מאות שנה וכתב את פירושו הרי"ף לעין יעקב - כותב שברכת הריח היא כמו ברכות ורעמים, שמברך עליהם מיד, ויכול לברך רק עד תוך כדי דיבור לשמיעת הרעם. והוא הדין בברכת הריח שיכול לברכה רק תוך כדי דיבור להרכת הריח.

יג. גדרים שונים בברכות השבח וההודאה

דרך אגב, בברכות הללו שהם שבח והודאה וכיו"ב, יש כל מיני גדרים שונים, ובברקים ורעמים הדין הוא שעד תוך כדי דיבור. ובמקום שנעשו בו ניסים יכול לברך כל זמן שנמצא שם, כמו כן הברכה כשוארה את בית הקברות שכל זמן שנמצא שם יכול לברך - פעם בשלושים יום. ובברקים ורעמים כל פעם שנתפזרו העננים וחזרו רשאי ולברך. בכל ברכה הדין היא אחר. כמו כן מי שרואה פיל או קוף או 'קיפוף' שיש אומרים שזה ינשוף, צריך לברך 'ברוך משנה הבריות', אבל אפשר לברך את הברכה הוא רק פעם בחיים, כי צריך את ההתפעלות. למעשה כיום הברכה הזו כמעט ואינה שייכת, כיון שבפעם הראשונה שאדם הולך זה כאשר הוא ילד קטן שהולך לגן החיות. ואינו יודע לברך, ולאחר מכן כאשר הוא כבר גדול הוא כבר לא מתפעל, ממילא הפסיד את הברכה.

יד. ברכת הריח היא ברכת הנהנין

למעשה האחרונים דוחים את דברי הרי"ף, שברכת הריח אינה דומה לברכת הרעמים וברקים, ברכת הריח היא ברכת הנהנין, מה שאין כן ברכת הרעמים היא ברכת השבח. וממילא ברכת הריח צריך לברכה רק קודם ההנאה ולא לאחר מכן.

טו. הריח בשמים ללא ברכה

אם אדם הריח ואחר כך נזכר שלא בירך, הרי שכבר אינו יכול לברך. אלא אם כן רוצה להריח שוב שאז יברך ויירח. לכן אם יש לאדם איזה בשמים שאינו יודע אם הם מריחים [-] זה צריך לשים לב, פעמים שיש בשמים שהם לא מריחים, ואם מברכים עליהם זו ברכה לבטלה. הנה הדסים חז"ל אומרים שיש להם ריח וכך צריך להיות, אבל היום בימינו אני לא יודע מי קילקל אותם, וחלקם אין להם שום ריח, וגם אם תשפשף אותם אין ריח, וכן כל מקום שיש ספק אם יש ריח בבשמים הללו או לא, הפיתרון הוא להריח, וכיון שרואה שיש ריח יכול לברך מיד. כי עדיין הוא נהנה. כך כותבים רבינו חיים פאלאג'י, וכמדומני גם הבן איש חי ועוד, שמותר מספק להריח ללא ברכה כדי להימנע מברכה לבטלה, וזה לא נקרא שנהנה מהעולם הזה בלא ברכה, זה כמו ספק ברכות להקל בברכות הנהנין.

טז. ברכת שהחיינו על בשמים חדשים

יש מאכלים שמברכים עליהם ברכת 'שהחיינו' כגון פירות המתחדשים מזמן לזמן וכיו"ב. יש בזה הרבה גדרים מתי מברכים על פירות 'שהחיינו', הרבה פרטי דינים, ויש על זה כמעט סימן שלם בשלחן ערוך (סימן כ"ה). והנה בגמרא (פסחים מ"א) איתא שברכת שהחיינו על פרי חדש היא רשות. והראשונים נחלקו בזה מה הכוונה רשות, יש ראשונים שאמרו שרשות היינו שלא חייב לאכול אותו, אבל אם אוכל חייב לברך שהחיינו. לעומת זאת יש ראשונים שסוברים, שגם אם אוכל את המאכל זה רשות לברך עליו שהחיינו. וזו מחלוקת בפשט דברי הגמרא. כמובן שלכתחילה צריך לחוש לסוברים שאם אוכל ונהנה צריך לברך עליו שהחיינו.

אבל כאשר מביאים בשמים חדשים, כגון נענע חדש שיש מקומות שזה עונתי, וכמו כן פירות עונתיים שרוצה לברך עליהם 'הנותן ריח טוב בפירות', לימונים חדשים שיש להם ריח טוב, האם מברך שהחיינו על הריח שלהם או לא. הרדב"ז סובר שמברכים שהחיינו על בשמים, הוא טוען שמה ההבדל בין הנאה של מאכל להנאה של ריח, גם על הנאה של ריח צריך לברך שהחיינו וכך סוברים עוד פוסקים כהשבות יעקב והגאון יעב"ץ. אבל מרן החיד"א כותב, שמעולם לא שמענו ולא ראינו מי שמברך שהחיינו על ריח טוב, אלא רק על אכילה. וכך הוא להלכה שאין מברכים שהחיינו על ברכת הריח.

יז. ברכת 'שהחיינו' על 'שהכל'

דרך אגב, באכילה אפשר לברך שהחיינו על ברכת 'העץ' או 'האדמה', וגם על 'שהכל'. ושהחיינו על 'שהכל' זה לא מצוי כל כך, אבל יש אחרונים שסוברים שעדיף של בהמות שנוולו בו גדיים חדשים והוא שוחט אותם, צריך לברך שהחיינו על הבשר הזה, זה בשר חדש. ויש ויכוח על זה. אבל אף אחד מהמתווכחים בשאלה הזאת על גדיים חדשים, לא טען שאין לברך שהחיינו מצד שזו ברכת שהכל, הרי לנו שברכת שהחיינו שייכת גם בברכת שהכל. יש נפקא מינה בזה לגבי פירות מסויימים שאינם עיקר הפרי, שמברכים עליהם שהכל, ואם זה פרי חדש צריך לברך גם 'שהחיינו'.

יח. ברכת הריח על בשמים החוברים לקרקע

מברכים ברכת הריח לא רק בתלוש אלא גם במחובר. כגון אדם נכנס לגן שיש שם צומח, או אדם הולך ברחוב ויש עצים שמפיצים ריח מצוין מהפרחים שלהם, יש תקופות שיש ברחוב ריח מצוין מהצמחים הללו, אם עומד ליד העצים כאלו ונהנה מהריח, יכול לברך ברכת הריח. אפילו שזה מחובר לאדמה, לא צריך לתלוש אותם. והראיה לכך, שהנה כתב מרן בשלחן ערוך (סימן ש"ז סעיף י') 'הדס מחובר מותר להריח בו'. וכותב הכנסת הגדולה (סי' כ"ב) כנסת הגדולה נהגה בית יוסף סימן ש"ז אות ט' שהכוונה גם לברך ברכת הריח. יש שאלה בזה אם מותר לנגוע בבשמים המחוברים לקרקע או שיש לחוש שמא יתלוש, אבל להריח לכל הדעות מותר. ומורה בהלכות ברכת הריח (סימן רט"ז סעיף א' בביאור הלכה ד"ה מריח) מביא את הראיה הזאת שגם במחובר מברכים ברכת הריח.

יט. ברכת הריח וברכה על אכילה ושתייה

אם יש לאדם אפשרות לברך ברכת הריח ומנגד יש לו אכילה או שתייה, כגון

מביאים לו כוס מים ובשמים, מה עליו להקדים ולברך. והנה יש שיאמרו הרי מים זה הרבה יותר חשוב מבשמים, הגוף נהנה הרבה יותר ממים, בפרט כשחם או כשהוא צמא. וכמו כן באכילה שיש לפניו דבר מאכל ודבר להריח בו, עם כל הכבוד לריח אדם לא יכול להריח במקום לאכול... אכילה זה דבר חשוב יותר. והנה ההיגיון אומר שאכילה ושתייה קודם. כיון שזו לא סתם הנאה, זו הנאה שהגוף נהנה הרבה יותר, וזו גם הנאה שמתקיימת, וכמו כן תיקנו לזה גם ברכה אחרונה. ולכן באמת אכילה ושתייה קודמים לברכת הריח, וזה מוסכם.

ויש לשאול מה הדין אם יבוא ויאמר שהוא מעדיף את הריח מאשר לאכול, הריח חביב בעיניו יותר. והוא צריך להקדים במקרה כזה את הריח שהוא חביב. בחדושי הרא"ה - חידושי רבינו אברהם אלאשבילי - על מסכת ברכות (ס"ג) דן בשאלה הזאת, ויש שם שני פירושים בגמרא. לפי פירוש אחד אכילה ושתייה קודמים גם כשהוא חביב יותר. לפי הפירוש השני שם אם הריח חביב יותר הריח קודם.

כ. קדימות באכילה ושתייה

והנה באכילה ושתייה כאשר יש לפניו שני מאכלים ואחד מהם חביב והשני לא, נחלקו הראשונים האם צריך לברך על החביב או לא. שהנה יש מחלוקת תנאים אם יש מין שבעה וחביב מין קודם, כגון יש לפניו ענבים ומנא, ואובל יותר מנא, ולהלכה הרמב"ם (פסח ח' מהלכות כריתת הלכה יג) פוסק שהחביב קודם. אבל מרן השולחן ערוך (סימן ק"א סעיף א) פוסק שמין שבעה קודם. אולם כשהחברות אינן שוות, כגון שיש לפניו פרי עץ שהוא חביב מאד, ופרי האדמה שאינו חביב. מרן השולחן ערוך פוסק איזה מהם שירצה יקדים. וז"ל: "היו לפניו מיני פירות הרבה, ואם ברכותיהן שוות ויש מהן ממין שבעה, מקדים מין שבעה אף על פי שאינו חביב". זו מחלוקת תנאים וכן פוסק מרן. ובסעיף ב' כותב מרן שלהרמב"ם צריך לברך על החביב, אפילו שיש מין שבעה. דהיינו דעת מרן בסתם שפרי ממין שבעה קודם לחביב. ואם אין ביניהם ממין שבעה מקדים את החביב. אך כאשר אין ברכותיהן שוות, אפילו יש בהן ממין שבעה, כגון צנון וזית, אני אוהב צנון ולא אוהב זית, והזית הוא מן שבעה, סובר מרן איזה שתרצה קודם, אפילו את שאינו חביב. [- דרך אגב, לדעת מרן, כאשר יש ברכות העץ והאדמה, מעיקר הדין רשאי להקדים ברכת האדמה לברכת העץ. אך להלכה ודאי כדאי לברך קודם ברכת העץ כיון שיש כמה ראשונים שסוברים כך].

אם כן לגבי ברכת הריח שזו ברכה אחרת לגמרי, וזה גם הנאה אחרת לגמרי, אף אם יבוא אדם ויאמר שהוא נהנה הרבה יותר מהריח מאשר מהמאכל או המשקה, בכל זאת עליו להקדים את ברכת האכילה והשתיה, כיון שזו הנאה יותר ממשית מאשר ברכת הריח שזו הנאה מועטת.

כא. אדם שאינו יכול להריח

אדם שלא מריח, היתה לו קורונה או איזו סיבה אחרת כגון אנשים שבגיל זיקנה הם כבר לא מריחים, הוא לא יכול לברך ברכת הבשמים. והוא הדין אף בהמצא שבת, אם אינו יכול להריח הרי שאינו יכול לברך ברכת הבשמים בהבדלה. אכן יש דיון בפוסקים שכיון שחכמים תיקנו לברך את ברכת הבשמים אם כן יהיה דניה כמו ברכת המצווה.

כב. להוציא ידי חובה בברכת המצוות ובברכת הנהנין

הנפקא מינה אם זו ברכת המצווה או ברכת הנהנין, הנה כשיש אדם שלא יודע לברך, עם הארץ, למד בבית ספר חילוני לא יודע שום דבר, כמו כן אם יש ילדים שמעל גיל שש ואינם יודעים לברך, אם יכול המבדיל לברך ולהוציא ידי חובה. והנה באופן כללי באכילה ושתייה אינו יכול להוציא, אך בברכת המצוות רשאי להוציא, וההבדל הוא שבברכת המצוות אני ערב על השני שיקיים מצוות, של י אחריות עלי, ממילא אם אינו יודע לברך הרי שיכול לברך עבורו ולהוציא ידי חובה, כדי שיוכל ללמוד את המצווה ולברך עליה כראוי. וזו מימרת הגמרא 'אף על פי שיצא מוציא'. דהיינו למרות שאינו מתכוון לקיים את המצווה בעצמו אלא רק להוציא את השומע - רשאי.

לעומת זאת בברכות הנהנין הגמרא אומרת שלא יכול להוציא. ופירש רש"י "לא ליתני ולא ליברך". דהיינו בברכת המצוות הוא חייב לקיים את המצווה, אין לו אפשרות להיפטר ממנה, והשני צריך לדאוג שהוא יקיים אותה. אבל בברכות אכילה, אם אינו יודע לברך - שלא יאכל עד שילמד את הברכות ואז יאכל.

כג. ברכת הגפן שבקידוש אם היא ברכת הנהנין או ברכת המצות

מאידך יש ברכת הנהנין של מצוה, כגון שביליל הסדר נמצא עם עם הארץ שאינו יודע לברך, אז ודאי שיעל אכילת מצה יכול לברך עבורו, וכמו כן ברכת 'המוציא'. והוא הדין גם בקידוש של שבת, אם מישהו שאינו יודע לקדש אני יכול לקדש על היין עבורו למרות שהמקדש אינו טועם מהיין כלל. אבל השומע שותה מהיין [אם אף אחד לא שותה מהיין זו ברכה לבטלה]. כמו כן אדם שיש לו אמא זקנה שאינה יודעת לקדש על היין, והוא הולך לביתה לקדש לה על היין, ואחר כך הולך לביתה לקדש ולסעוד אך הסעודה שם. אם כן הוא לא יכול לצאת ידי חובת קידוש, כיון שאין קידוש אלא במקום סעודה. לכן יכול לקחת כוס מיץ ענבים, לקדש לה והיא תשמע, ושהיא שתה את המיץ ענבים והוא לא צריך לטעום אפילו שמברך הגפן, כיון שהיא נחשבת ברכת המצווה. שהרי אין אפשרות לקיים מצות קידוש בלי כוס יין. אמנם זו מחלוקת ראשונים ולהלכה נפסק שצריך דוקא על היין, יש תקנת חכמים דוקא על היין. ממילא כיון שהיין הוא חיוב גמור בקידוש זו ברכת המצווה.

כמו כן הדין בברכת הגפן שבקידוש בבוקר, זו דעת מרן בהלכות שבת (סימן רנ"ג סעיף ז) שאפשר להוציא ידי חובה. אמנם יש בזה דיון בפוסקים בסוף סימן קס"א, אבל מרן בשולחן ערוך מפורש שיש את הדין של אף על פי שיצא מוציא, אך בברכת המוציא אין אומרים שיכול להוציא, הלא שאל מה ההבדל? הלא גם יש חובה לאכול שלוש סעודות בשבת. ונאמרו על כך כמה תירוצים. אולם בברכת המוציא של ליל הסדר או בברכת המוציא של ליל ראשון של חג הסוכות אומרים אף על פי שיצא מוציא.

והנידון הוא לגבי ברכת הבשמים במוציא שבת, אם זו ברכת הנהנין, או

שמכיון שחכמים תיקנו אותה בהבדלה היא כמו ברכת המצוות. לדעת מרן השולחן ערוך (סימן ק"א סעיף ה) שכותב בפירוש שאדם שלא מריח ויש לו ילדים קטנים שרוצים להריח ואינם יודעים לברך, מותר לו לברך בשבילם. למרות שהוא לא מריח. ויש חולקים על זה וסוברים שאינו יכול לברך, לא לקטנים ולא לאחרים שלא יודעים לברך. ואמנם מרן פסק שאפשר לברך, ספק ברכות להקל גם נגד מרן. הרי לנו להלכה שמי שאינו מריח כלל, שלא יברך גם במוציא שבת על הבשמים.

כד. לעשות כדעת מרן במקום של ספק

אם מישהו רוצה בכל זאת לסמוך על מרן השולחן ערוך ולברך, כותב מרן ה"חיד"א בשו"ת חיים שאל (ח"ד סימן טו) שכשיש מחלוקת ומרן פוסק לברך, למרות שאנחנו אומרים ספק ברכות להקל נגד מרן, מי שרוצה לעשות כדעת מרן, על מרן יש לסמוך ואין מוחין בידו. וכן גם יש פוסקים שסוברים שאין אומרים ספק ברכות להקל נגד מרן, ואם מרן פוסק לברך תמיד מברכים. אנחנו נוקטים להלכה שב ואל תעשה עדיף, אבל אם אדם רוצה לעשות כדעת מרן רשאי.

כה. לבדוק קודם ההבדלה אם מריח

הדין הזה לגבי מי שאינו מריח הוא גם לגבי אדם מצונן וכי"ב, שיש אנשים שצצת מצוננים וכבר אין להם חוש ריח. אדם כזה צריך לשים לב ולבדוק לפני ההבדלה אם הוא מריח. ואם אינו מריח אינו יכול לברך על הבשמים. וכמו כן אם רוצה לברך על הבשמים בשבת כדי להשלים למאה ברכות, אינו רשאי.

כו. מאה ברכות בשבת

אאמ"ר מרן זצוק"ל היו לו כמה אמצעים עליהם היה מקפיד בשבתות כדי שיהיו לו מאה ברכות. בשנים הראשונות כשהתגורר ב'רחביה' אני זוכר שהיה עולה מפטיר שזה כבר שבע ברכות, והיה עולה שליח ציבור לפעמים שחירת לפעמים מוסף, וזה עוד שבע ברכות. אז זה כבר מתקרב למאה ברכות, הרי בשבת חסרות עשרים ברכות בערך. לאחר מכן כבר היה קשה לו להתפלל שליח ציבור, אז הוא היה עושה כמו המקובלים, הוא עשה את זה כל השנים אבל בשנים שהתגורר כאן ב'הר נוף' הקפיד על זה מאד. היו לו 'עצי בשמים' 'עשבי בשמים' והנהגות ריח טוב בפירות, ובכל פעם שהיה חוזר מבית הכנסת היה מברך שלש ברכות. ולאחר הסעודה אחרי ברכת המזון, שוב היה מברך. בבוקר כשהוא קם קודם התפילה היה מברך, כך גם לאחר התפילה. כך במשך השבת היה עושה כמה וכמה פעמים את שלושת הברכות הללו, וכך היה משלים למאה ברכות.

כז. ומאתים לנוטרים את מריו

ברכה זה דבר חשוב מאד, הגמרא אומרת שברכה שווה עשרה דינרים. הגמרא מספרת, שהיה אחד ששחט עוף ובא לכסות את הדם, והנה בא חיבור בירך וכיסה, גנב לו את המצוה. אז הוא תבע אותו לדין תורה, וחייבו את החבר לתת עשרה דינרים. ואומרים התוספות, שהעשרה דינרים זה לא על המצוה, כיון שהמצוה אין לה שיעור, אתה לא יודע כמה היא שווה, אבל השווי של הברכה זה עשרה דינרים.

שמעתי מאאמ"ר מרן זצוק"ל פירוש יפה, וראיתי שאת הפירוש הזה מביאים הראשונים. הנה בשבת אנחנו צריכים לברך מאה ברכות כמו בכל יום, אבל אם נעשה את החשבון, בשבת חסר לנו עשרים ברכות. הנה בכל יום מימות השבוע יש שלוש פעמים תפילת עמידה זה 19 כל פעם, ביחד 57. ברכות השחר וברכות התורה זה 20 או 21, נגיד 20 ביחד זה 77. ברכות קריאת שמע שחירת וערבת זה עוד שבע, ביחד 84. ברכות ציצית ותפילין 86. ברוך שאמר וישתבח 88. שתי סעודות וכל סעודה על נטילת ידים, המוציא, וארבע ברכות זה 12. ביחד זה 100. וזה בלי להביא בחשבון אם אדם הולך לבית הכיסא וכי"ב.

והנה בשבת, יש לנו ארבע תפילות שכל אחת היא שבע, זה 28. ברכות השחר זה 20 ביחד 48. ברכות קריאת שמע זה עוד שבע, ביחד 55. יש שלוש סעודות, זה 18, ביחד 73. ברכת ציצית, שלוש ברכות של הקידוש, ברוך שאמר וישתבח וכו' הכל ביחד בערך 80. והנה על העשרים הללו כתוב שירבה באכילת פירות, מגדנות וכו' כדי להגיע למאה ברכות. ואם אינו יכול כתב מרן השולחן ערוך (סימן קכ"ד סעיף ג) שיש לשמוע את הברכות של העולים לתורה, וזה עולה למנין מאה ברכות. והנה לא כתוב את זה על ברכות החזרה, כיון שחזרת השליח ציבור חייב לשמוע את הברכות אבל זה לא מועיל למאה ברכות, והסיבה שרק בברכות העולים לתורה אפשר להגיע למאה ברכות היא כי אנחנו כולנו חלק מהמצווה הזאת, אנחנו מצווים ללמוד תורה ולברך עליה, ולכן כל אחד שעולה ומברך לכולם יש שייכות בזה. [- כתוב שדוד המלך תיקן מאה ברכות בזמן שהיתה מגיפה. מאידך יש אומרים שזה דאורייתא].

והנה אם שווה של כל ברכה הוא 01 דינרים הרי לנו שבכל יום אנו מרוויחים אלף דינרים. על כך כתוב בפסוק 'האלף של שלמה', ובשבת חסרים כעשרים ברכות, שזה כמאתים דינרים זה הפסוק 'ומאתים לנוטרים את פרי'. על כך ממשיך הפסוק 'היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעני'. תשמע את ברכות התורה. פעם אאמ"ר אמר את זה באיזה מקום, והיה שם הגאון הרב בצלאל זילטי שהיה הרב הראשי לירושלים, הוא היה גאון גדול, והוא כל כך שמח ונהנה. אבל אחר כך מצאתי שיש ראשונים שאומרים את הפירוש הזה, זה פירוש קדמון.

מאה ברכות זה דבר חשוב. וכמו כן ברכת הריח יש לה חשיבות גדולה, זו ברכה מיוחדת על דבר שהנשמה נהנית ממנו. כתוב "כל הנשמה תהלל יה" אומרים חז"ל, איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו זה הריח. וכן, "ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה'" יצחק אבינו לא בירך את בנו אלא שהוא הריח ריח טוב, הוא הריח ריח גן עדן, ואז הוא הבין שזה יעקב, ושרתה עליו שכינה באותה שעה בגלל הריח ובייך את יעקב אבינו.

בעזרת ה' נשתדל לברך, וננצל כל אפשרות שיש לנו עוד ברכה ועוד ברכה לברך את הקב"ה, והשכר שלנו יהיה כפול מאת ה' אמן כן יהי רצון.



אם צריך להחליף שיש שנשתמשו שם למאכלים אסורים

מסופק אם עברו שש שעות מאכילת בשר

שאלה: הנכנס לדירה חדשה והדיירים שלפניו השתמשו בשיש ובכיור למאכלים אסורים, האם צריך להחליף את השיש והכיור?

תשובה: אין צורך להחליף את משטח השיש והכיור, ודי להדיח ולנקות היטב את השיש. והמחמיר לערות עליו מים רותחים, תבוא עליו ברכה.

מקורות: מבואר בשלחן ערוך (סימן תנא ס"ו) שבהכשר כלי הולכים אחר רוב תשמישו. ולפי זה משטח השיש שרוב תשמישו בצונן, די להדיחו ולנקותו היטב. והמחמיר לערות עליו רותחים תבוא עליו ברכה, וכפי שהחמירו פוסקי הדור האחרון גבי פסח. ועיין בשו"ת אור לציון ח"ה (פכ"ב סי"ד) שאין צריך בעירוי אלא בפסח. ע"ש.
ערוך הגר"ז (סימן נח ס"ד), ויקרא לפחות פרשה ראשונה אפילו ללא טו"ת. וכ"כ הכף החיים (סק"ח), אלא שהוסיף שאם אינו יכול להניח תפלין, יקרא רק פסוק ראשון, ולא יקרא יותר משום מעיד עדות שקר בעצמו. ע"ש. אולם באמת כל שאינו נמנע

שאלה: מי שמסופק אם עברו שש שעות מאכילת הבשר, האם מותר לאכול מאכלי חלב?

תשובה: מי שמסופק אם עברו שש שעות מאכילת הבשר, מותר לאכול מאכלי חלב.

מקורות: בנידון דידן יש ספק ספיקא. שמא עברו שש שעות, ושמא כדעת התוספות (חולין קה). ועוד ראשונים דסגי בסילק ובירך. אמנם בספר יד יהודה (פיה"ק סק"א) החמיר בזה. ואכן היו דבר שיש לו מתירין, ודעת הרמ"א (ביו"ד סימן קי ס"ח) שאין לעשות ס"ס בדבר שיש לו מתירין. אבל דעת מרן השלחן ערוך (שם) שעושים ספק ספיקא גם בדבר שיש לו מתירין. ואף לרמ"א יש לומר שיודה כאן משום דהכא ס"ל דמעיקר הדין סגי בסילק ובירך. וע"ע בדברי שאול ודלתי תשובה (סימן פט סק"ב) ודרכי תשובה (סק"ה) ובשו"ת שבט הקהתי (ח"א סי' ר"ח) ובהוראה ברורה (שעה"צ ס"ק יא, ובה"ל שם) ואבני ישפה (ח"ה סי' ק"א אות ה'). וק"ו אם עברו בודאי חמש שעות, ורק מסופק אם השלים את השעה הששית, שאין לחוש.

אורחות מרן



שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

אני זוכר את הרב ז'ולטי זצוק"ל שהיה דיין בבית הדין הגדול, הדיינים הגדולים שבדור, שהיו גדולי ישראל ממש, היו באים להתייעץ איתו. וכמו כן הגר"ש אלישיב. הרי כולם יודעים כמה אאמו"ר מרן זצוק"ל היה הכתובת של כל הדיינים. לפעמים, בנושאים קשים ומורכבים מאוד, היו מעבירים לו את התיק מלכתחילה בבקשה שיפסוק הוא!

לעומת זאת היום לפעמים יושב דיין בבית הדין הגדול שמבטל את הפסק דין של בית הדין האזורי - זה לא פשוט כלל. בפרט שהחילוניים מתערבים מי יהיה דיין, ההוא זה יותר ליברלי לכן הם רוצים אותו, או פלוני פסק להתיר איזה דבר משונה ולכן הוא מתקדם, ודוחפים אותם להיות בבית הדין הגדול. וכי הם יודעים לקבוע מי יותר גדול בתורה? הרי זה דבר שגדולי ישראל צריכים להחליט מי יישב בבית הדין הגדול!!

אין בית דין מבטל דברי חברי

כשהקימו בזמנו את 'בית הדין הגדול לערעורים' [- כך המדינה דרשה, כדי שאם לא ימצא חן בעיניך הדין של בית הדין האזורי אז תלך לבית דין העליון] היו הרבה רבנים שהתנגדו לזה, כיצד ניתן לקבוע שהבית דין הזה הוא גדול בחכמה ובמניין יותר מהאחרים? אולם האמת היא שהדיינים בבית הדין הגדול היו בודקים את פסקי הדין, ואם חושבים שיש בעיה כלשהי היו מחזירים לדיין את התיק. אלא אם כן היו רואים שהדיין טעה ופסק שלא כהלכה, שבשביל זה צריך להיות שהם באמת גדולים מהם בתורה.

והנה פעם כך זה היה, הדיינים בבית הדין הגדול היו גדולי הדור, שהרי ישבו שם הגאון הגדול הרב אלישיב, הגאון הרב ז'ולטי, וכמובן אבי מורי מרן זצוק"ל שישב שם למעלה מעשרים שנה, ועוד כמה גדולים. אבל לצערינו כיום אמנם יש גם כן דיינים חשובים אבל לא כולם.

בא והצטרף להיות שותף

בהכצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ברחבי הארץ

להצטרפות

★6730

שלוחה 3

office@ydaot.co.il

